

1501327-09.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... consistentes em condenação por tráfico de drogas por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso deste feito (processo nº 1500590-45.2018 - fls. 44 e 181/182). Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, que compensa a agravante da reincidência, consistente em outra condenação por tráfico de drogas (processo nº 1501128-89.2019 - fls. 44/45). Assim, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501327-09.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204974/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 26416136 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 2204974 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Henrique de Oliveira

Vítima:

Regiane de Campos Negreiros e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 180 "caput" do(a) CP e Art. 28 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 29/11/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu, LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA, acompanhado de seu d. Defensor, DR. WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR, OAB 393.494/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Leonardo Brito Amaral Pereira e Kenia Sara Lopes Dourado, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Regiane de Campos Negreiros e Arthur Henrique de Oliveira Santos. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao

Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 28, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, entre os dias 24 de julho de 2022, data do furto, e 28 de julho de 2022, em local e horário incertos, nesta Cidade e Comarca, o réu adquiriu, recebeu e, posteriormente, ocultou na Rua Antônio Salvador, n. 160, Solo Sagrado I, um notebook, marca Lenovo, cor preta, com a inscrição LNV, número de série 1S4030LNV008PE01FZLR, avaliado em R\$ 1.800,00, que sabia ser produto de crime. Consta ainda que, no dia 28 de julho, por volta das 10h15min, Rua Antônio Salvador, n. 160, Solo Sagrado I, nesta Cidade e Comarca, o réu guardava e tinha em depósito, para consumo pessoal, 1,31 gramas de Cannabis sativa L. (maconha) e 1,98 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), laudo de constatação preliminar (fls. 34/36), auto de avaliação indireta (fls. 70), auto de reconhecimento de objeto (fls. 72), auto de entrega (fls. 73), boletim de ocorrência do furto (74/76) e exame químico-toxicológico (fls. 95/97). A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2022 (fls. 117/119). O réu foi citado (fls. 168) e apresentou resposta à acusação (fls. 126/137). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa argui preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. Não procede a preliminar defensiva de nulidade das buscas no imóvel do réu. Os policiais se dirigiram a residência do réu para cumprir mandado de prisão contra o réu. Chegando ao local, ele foi questionado sobre objetos ilícitos, e declarou que tinha entorpecentes e indicou onde os guardava. Diante da localização da droga, os policiais solicitaram autorização para efetuarem buscas por todo o imóvel, o que o réu concedeu. Essa é a versão do próprio réu da delegacia de polícia. Nesse contexto, inexiste nulidade por suposto fishing expedition, porquanto o próprio réu indicou que guardava entorpecente e, depois, autorizou a busca completa pelo imóvel. Ainda em razão de sua anuência, não há que se falar em violação de domicílio. E mesmo que não houvesse autorizado, conforme alegou nesta data, a existência de drogas na residência traz a situação flagrancial, portanto autorizadora das buscas. Pelo exposto, afasto a preliminar arguida. No mérito a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitativa restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 17/18), confessou a posse de droga para uso próprio, mas negou a receptação, afirmando que comprou o notebook por R\$ 150,00 de um desconhecido que passou pelo seu trabalho, sem documentação, mas não sabia que era proveniente de crime. A vítima do furto, RCN, na fase policial (fls. 09), informou que na época dos fatos tinha viajado para o exterior, deixando sua residência vazia. Sua vizinha Dulce ficou responsável de visitar diariamente o imóvel. Na manhã do dia 24/07/2022, Dulce lhe telefonou e relatou que o imóvel havia sido arrombado e vários objetos tinha sido furtados. Dulce gravou um vídeo a fim de que a vítima notasse quais objetos tinham sido levados. Percebeu que um deles era seu notebook da marca lenovo, de cor preta. A autoridade policial lhe enviou um vídeo do notebook localizado, além de fotografias de seu conteúdo, ocasião em que a vítima o reconheceu como sendo o subtraído de sua residência. Afirma que inclusive seu usuário está logado no notebook. O valor estimado de seu computador é R\$ 4.000,00. Os policiais civis Leonardo e Arthur Henrique, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como em juízo, narraram que, na data dos fatos, foram até a residência do réu para dar cumprimento a um mandado de prisão expedido nos autos nº 1500590-45.2018.8.26.0559. Questionado se havia algum ilícito no local, Luan afirmou que tinha 04 porções de cocaína e 01 de maconha, indicando onde as guardava. Luan explicou que a droga era destinada a seu próprio consumo. Diante da droga encontrada, questionaram o réu se ele autorizava efetuarem buscas pelo imóvel. O

réu autorizou e acompanhou a diligência. Dentro de uma mochila, localizaram um notebook lenovo de cor preta. Questionado, o réu afirmou ser de propriedade de sua esposa, dizendo que o havia adquirido há mais de 02 meses. Na delegacia, efetuaram pesquisar sobre o notebook, constatando que era produto de um furto ocorrido no último final de semana. Após a confirmação da origem criminosa, questionado novamente, Luan afirmou que havia adquirido o notebook de um desconhecido há cerca de três dias, pelo valor de R\$ 150,00. A testemunha de defesa Kênia, ouvida somente em juízo, é esposa do réu, e afirmou que ambos usam drogas em casa e que o réu chegou e casa com um notebook que ela não sabe o que era. Os policiais cumpriram mandado de prisão e invadiram a residência enquanto dormiam. Eis a prova colhida. É certo que o notebook encontrado na residência do réu foi objeto de furto praticado entre os dias 23 e 24/07/2022, conforme narrativa da vítima. O réu confirmou ter adquirido o bem há cerca de 02 ou 03 dias pelo valor de R\$ 150,00. Conquanto negue a consciência de sua origem ilícita, por óbvio a conhecia, tendo em vista os seguintes fatores: i) o baixo valor da venda; ii) o fato de o bem estar desacompanhado de nota fiscal; iii) e o fato de haver um usuário de terceiro logado no equipamento. Ademais, nos crimes de receptação, quando localizada a res em posse do réu, cabe a ele comprovar a aquisição lícita do bem. No caso em tela, o réu não apresentou qualquer justificativa nesse sentido, evidenciando que tinha plena consciência da origem clandestina da coisa. Assim dispõe a jurisprudência: (...)

A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (HC 542197 / SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, STJ, data do julgamento 12/11/2019) - destaquei. Desse modo, comprovadas materialidade e autoria, de rigor a condenação do réu pela receptação. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: maconha e cocaína. A quantidade de porções individualizadas se coaduna com a versão do réu de que eram destinadas a seu próprio consumo. Nesses termos, também configurado o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação nos termos da denúncia. Passo a dosar a pena: 1 – Para o crime de receptação: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por tráfico de drogas por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso deste feito (processo nº 1500590-45.2018 – fls. 44 e 181/182). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, consistente em outra condenação por tráfico de drogas (processo nº 1501128-89.2019 – fls. 44/45). Assim, a pena-base é acrescida em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial fechado, em vista da quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. 2 – Para o crime do art. 28, caput, da Lei de Drogas: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por tráfico de drogas por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso deste feito (processo nº 1500590-45.2018 – fls. 44 e 181/182). Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, que compensa a agravante da reincidência, consistente em outra condenação por tráfico de drogas (processo nº 1501128-89.2019 – fls. 44/45). Assim, nos termos do art. 28, da Lei de Drogas, fixo a reprimenda em 06 meses de prestação de serviços à comunidade. Os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão

somadas, totalizando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, e 06 meses de prestação de serviços à comunidade. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, e 06 meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 28, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com relação ao dinheiro apreendido (fls. 05), defiro a restituição a familiar do réu, no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.